

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об оставлении административного искового заявления без движения

г. Салехард

31 марта 2026 года

Судья суда Ямало-Ненецкого автономного округа Дряхлова Ю.А., изучив административное исковое заявление Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» (далее также - РКООИ ЦИП «Таганай») о признании недействующими нормативных правовых актов,

У С Т А Н О В И Л:

Региональная корпоративная общественная организация инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» обратилась в суд Ямало-Ненецкого автономного округа с административным иском, в котором просила:

признать недействующим Приказ Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2024 № 202-ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа»;

признать недействующим Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2024 № 557-П (а также в соответствующей части Постановление от 25.06.2021 № 557-П) в части, устанавливающей порядок и размер тарифа (норматива финансирования) на услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси»;

истребовать у Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и Департамента социальной защиты населения ЯНАО актуальные данные из реестра негосударственных поставщиков социальных услуг, подтверждающие количество действующих поставщиков услуги «Социальное такси» (или аналогичной транспортной услуги) по состоянию с 2019-2026 гг.;

предоставить отчетные документы о реализации «Пилотного проекта» на которые ссылается Правительство ЯНАО;

утвердить наш тариф с 01.01.2024.

В соответствии с частью 3 статьи 210 Кодекса административного судопроизводства РФ, судья оставляет без движения административное исковое заявление о признании нормативного правового акта недействующим на основании части 1 статьи 130 настоящего Кодекса в случае несоответствия указанного заявления требованиям, установленным статьей 209 настоящего Кодекса.

В соответствии с частью 2 статьи 209 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, в административном исковом заявлении об оспаривании нормативного правового акта должны быть указаны: наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного правового акта, источник и дата его опубликования (пункт 2); сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта к административному истцу или о том, что административный истец является субъектом отношений, регулируемых этим актом (пункт 4); наименование и отдельные положения нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части (пункт 6); требование о признании оспариваемого нормативного правового акта недействующим с указанием на несоответствие законодательству Российской Федерации всего нормативного правового акта или отдельных его положений (пункт 8).

В административном исковом заявлении РКООИ ЦИП «Таганай» просит признать недействующим Приказ Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2024 № 202-ОД «Об утверждении тарифов на социальные

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа», а также Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2024 № 557-П (а также в соответствующей части Постановление от 25.06.2021 № 557-П) в части, устанавливающей порядок и размер тарифа (норматива финансирования) на услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси», при этом не указано, что административный истец является субъектом отношений регулируемых этими актами, а также не представлено доказательств применения этих актов к нему.

В резолютивной части административного иска РКООИ ЦИП «Таганай» указывается о признании недействующей Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2024 № 557-П (а также в соответствующей части Постановление от 25.06.2021 № 557-П) в части, устанавливающей порядок и размер тарифа (норматива финансирования) на услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси».

Вместе с тем, просительная часть административного иска не соответствует требованиям, установленным ч.2 ст.209 КАС РФ. Так в административном исковом заявлении не указаны наименования указанных Постановлений Правительства ЯНАО, источник их публикации. Также в административном исковом заявлении не указано, какие именно пункты Постановлений, устанавливающие порядок и размер тарифа, применяемые к административному истцу, необходимо признать недействующими; не указано наименование нормативного правового акта имеющего большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемые нормативные правовые акты полностью или в части.

В открытых источниках документ, поименованный истцом как Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2024 № 557-П, который он требует проверить, отсутствует.

Также из административного искового заявления следует, что председатель РКООИ ЦИП «Таганай» обратился в суд в пользу неограниченного круга лиц поставщиков социальных услуг ЯНАО, при этом из представленных документов не следует в интересах каких поставщиков социальных услуг ЯНАО действует административный истец, какие права и законные интересы поставщиков социальных услуг ЯНАО, нарушены, а также не представлены документы, подтверждающие полномочия председателя РКООИ ЦИП «Таганай» действовать в интересах поставщиков социальных услуг ЯНАО.

При таких обстоятельствах нельзя признать, что административный истец исполнил предусмотренную законом обязанность по выполнению предусмотренных требований при обращении в суд с административным иском об оспаривании нормативного правового акта, что в свою очередь влечет оставление административного искового заявления без движения с предоставлением разумного срока для устранения недостатков.

Следует обратить внимание, что срок устранения недостатков назначен с учетом того, что в данный срок недостающие документы должен фактически получить Суд Ямало-Ненецкого автономного округа, то есть в него включено время пересылки документов, при этом в силу ч. 1.1. ст. 70 КАС РФ копии документов могут быть представлены в суд в электронном виде с соблюдением соответствующих требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 130, ч. 3 ст. 210 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, судья

О П Р Е Д Е Л И Л:

Административное исковое заявление Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» о признании недействующими нормативных правовых актов оставить без движения.

Предложить Региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной поддержки «Таганай» в срок до 14 апреля 2026 года (включающего срок пересылки документов в Суд Ямало-Ненецкого автономного округа) устранить указанные выше недостатки, представить в суд Ямало-Ненецкого автономного округа:

- наименования оспариваемых нормативных правовых актов - Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2024 № 557-П, а также Постановления от 25.06.2021 № 557-П; сведения об источнике и дате их опубликования; сведения о редакции, которую полагает необходимой оспаривать административный истец;

- сведения о наименовании нормативного правового акта имеющего большую юридическую силу и на соответствие, которому надлежит проверить оспариваемые нормативные правовые акты полностью или в части;

- сведения о том, какие права, свободы и законные интересы административного истца нарушены;

- документы, подтверждающие применение оспариваемых нормативных правовых актов к административному истцу или о том, что данное лицо является субъектом отношений, регулируемых этими актами;

- документ, подтверждающий полномочия на представление интересов неопределенного круга лиц, поставщиков социальных услуг ЯНАО;

- копию подписанного соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета поставщику социальных услуг, который включен в реестр поставщиков социальных услуг в Ямало-Ненецкому автономному округе, но не участвует в выполнении государственного задания (заказа), в целях возмещения затрат в связи с предоставлением социальных услуг от 20.02.2026 № 20-26, либо информацию о причинах отсутствия подписанного соглашения.

Административному истцу предлагается уточнить свои требования с целью правильного рассмотрения и разрешения по существу заявленного административного иска, для чего указать в резолютивной части какие конкретно пункты Приказа Департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2024 № 202-ОД «Об утверждении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые организациями социального обслуживания Ямало-Ненецкого автономного округа» и Постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2024 № 557-П, Постановления от 25.06.2021 № 557-П, он просит признать недействующими с указанием нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, которым указанные пункты либо нормативные правовые акты полностью противоречат.

Разъяснить, что если лицо, подавшее административное исковое заявление, в установленный в определении об оставлении административного искового заявления без движения срок исправит недостатки, указанные судьей, административное исковое заявление считается поданным в день первоначального обращения этого лица в суд. В противном случае административное исковое заявление считается неподанным и возвращается подавшему его лицу со всеми приложенными к нему документами.

Определение может быть обжаловано путем подачи частной жалобы в течение пятнадцати рабочих дней со дня его вынесения во Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

Судья

(подпись)

Ю.А. Дряхлова

